



Análise

Tributar

Não é a solução

Produzido por SIMPLA CLUB

Carlos Humberto Junior

Introdução

O objetivo deste relatório é fornecer argumentos contrários à tributação de fundos imobiliários e Fiagros. Caso ainda existam defensores dessa decisão, esperamos que este documento comprove que medidas como essa seriam um verdadeiro tiro no pé do mercado brasileiro. Consequentemente, o impacto negativo recairia sobre aqueles que mais importam: os investidores pessoas físicas.

Antes de continuar, É IMPORTANTE DEIXAR CLARO que não vamos entrar no debate sobre a arrecadação de impostos e a qualidade dos gastos públicos. Apenas em 2024, os brasileiros pagaram cerca de R\$3,6 trilhões em tributos, somando as esferas federal, estadual e municipal.

Este relatório não abordará temas como a eficiência dos serviços públicos, os altos custos da previdência ou o inchaço da máquina estatal. Nosso foco é destacar a importância do setor imobiliário e do agronegócio, demonstrando como o mercado de capitais impulsiona o crescimento dessas áreas.

Além disso, analisaremos a perspectiva do investidor, mostrando como o mercado pode ser uma ferramenta para a construção de uma nova fonte de renda.

As tentativas não tem partido

O risco de abordar um tema ligado à política em um relatório é que, atualmente, as discussões estão bastante acaloradas. Muitas vezes, os debates se assemelham a disputas entre torcidas de futebol, onde a lógica é deixada de lado em prol da defesa incondicional de um lado ou de outro.

Não queremos pagar de “isentões” dizendo que nós não temos uma preferência política. No entanto, esse não é o foco deste documento. Por isso, apresentamos a tabela abaixo.

ANO	GOVERNO	PROPOSTA	RESULTADO
2015	Dilma Rousseff	Alíquota de 15% sobre os rendimentos dos FIIs	Rejeitada
2017	Michel Temer	Fim dos benefícios fiscais dos FIIs	Engavetada
2017	Michel Temer	Tributação dos fundos fechados	Rejeitada
2021	Jair Bolsonaro	Alíquota de 15% sobre os rendimentos dos FIIs	Rejeitada do projeto
2025	Lula	CBS e IBS sobre FIIs (impacto indireto nos rendimentos)	Aprovada (com possibilidade de reversão)

Histórico de medidas de tributação.

Fonte: Simpla Club.

Como podemos observar, independentemente do partido ou da orientação política, o governo brasileiro tem demonstrado um forte interesse em aumentar sua já elevada arrecadação. Com isso, produtos que possuem algum tipo de isenção fiscal estão constantemente na mira.

A tentativa mais recente veio do governo do presidente Lula, que propôs manter a isenção dos dividendos dos fundos, mas tributar suas atividades. Para contextualizar, os fundos imobiliários atualmente são isentos de PIS, Cofins, ICMS, IPI e ISS, desde que atendam a certos pré-requisitos – os quais a grande maioria cumpre.

A nova reforma tributária substituirá esses tributos pelo CBS e IBS, que, caso a decisão não seja revertida, afetarão diretamente os FIIs e Fiagros. Vale destacar que esses impostos incidirão sobre a atividade de locação, tornando também os proprietários de imóveis pessoas físicas contribuintes dessa nova regra. Como a tributação incide sobre a receita desses ativos, o potencial de distribuição de renda diminui, o que significa que, mesmo sem taxar diretamente os dividendos, o impacto sobre os rendimentos será inevitável.

O mercado já está se mobilizando para tentar reverter essa decisão, como podemos ver na manchete abaixo.

Governo apresentará proposta para não taxação de FIs e Fiagros, diz Arnaldo Jardim

Vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária disse que o veto do dispositivo que isentava os FIs e Fiagros na regulamentação da reforma tributária causou "surpresa"

*Notícia contra a tributação.
Fonte: InfoMoney*

Inclusive, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou que o governo pretende corrigir o “erro de interpretação” e manter a isenção desses produtos.

Embora os indícios apontem que a tributação não deve avançar, enquanto a decisão não for oficializada e confirmada, seguimos considerando o pior cenário em nossas análises.

A função do mercado

Ao fazer qualquer prova de certificação, nos deparamos com o conceito fundamental do mercado financeiro. Existem dois tipos de agentes: o superavitário e o deficitário. A explicação é simples: enquanto o superavitário tem dinheiro sobrando e quer fazê-lo render, o deficitário precisa de recursos para realizar alguma atividade e está disposto a pagar juros para conseguir esse dinheiro.

Pense no seu vizinho ou amigo que quer abrir um negócio e pede dinheiro para tocar o projeto. O grande problema de fazer esse empréstimo diretamente é a necessidade de muita confiança no devedor e o alinhamento de todos os detalhes da dívida. Além disso, nem sempre encontramos deficitários em nossos círculos de convivência, o que torna mais complexa a tarefa de fazer o dinheiro render para o superavitário.

É por isso que existem as instituições intermediárias e todo o Sistema Financeiro Nacional. A definição técnica do SFN é:

“O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos.”

O banco, a corretora e as cooperativas fazem parte desse grande sistema criado para reunir quem quer ganhar juros com quem precisa de dinheiro. O mais interessante é que existem os órgãos normativos e supervisores que entram na equação para garantir que as regras sejam seguidas, proporcionando segurança ao processo. O Banco Central e a CVM são exemplos de órgãos supervisores.

Vamos pensar na Bolsa de Valores e como ela se encaixa nessa lógica fundamental. A Ambev é uma gigante brasileira, mas, em algum momento, já foi menor. Os sócios iniciais da companhia precisavam de mais dinheiro para aumentar os lucros, e há um limite confortável para se endividar nos bancos. A solução foi fazer o IPO, ou seja, negociar as ações da empresa na Bolsa para que investidores colocassem seu dinheiro na companhia em troca de participação.

Note que a Ambev é o agente deficitário, e nós, investidores, somos os superavitários. A empresa usa nosso dinheiro para abrir novas fábricas, melhorar seu marketing, ampliar sua logística, entre outras atividades, enquanto nossa expectativa é ser remunerado pelo desempenho dos negócios.

Um banco vive de emprestar dinheiro, mas só tem recursos para isso porque muitos investidores, na outra ponta, aplicam em CDBs. No CDB, você empresta seu dinheiro ao banco, por exemplo, a uma taxa de 10%, e

ele repassa esse recurso a outra pessoa por 20%. Os 10% restantes são o lucro da instituição na operação, justamente por assumir o risco de calote da outra parte, por trazer confiabilidade à transação e por oferecer outros serviços. O sistema é feito para atender ao desejo do superavitário e do deficitário, mas também do intermediário.

Já deu para perceber que um mercado de capitais forte tem o potencial de elevar significativamente a qualidade de um país. Nada melhor do que os próprios brasileiros financiarem o crescimento do Brasil. Agora, vamos analisar alguns números que demonstram a importância de financiar setores estratégicos.

O agro e o imobiliário

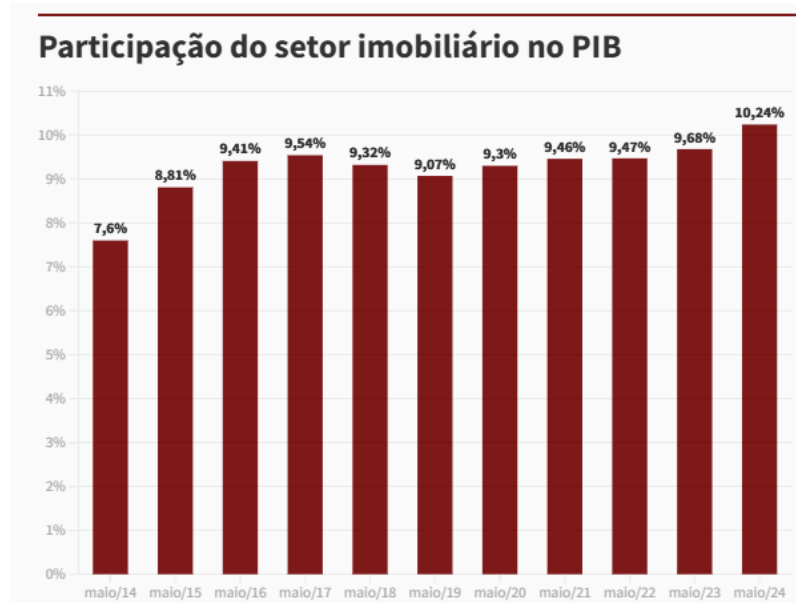
Estamos acostumados a ouvir sobre a importância do agronegócio para o PIB do Brasil. Ainda assim, reforçamos esses números neste relatório.

Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o agronegócio representou aproximadamente 25,2% do PIB em 2022 e 23,8% em 2023. Os dados de 2024 ainda não foram divulgados, mas a estimativa é que o setor tenha contribuído com cerca de 22% das riquezas produzidas no país.

Os números também impressionam quando analisamos a geração de empregos. Aproximadamente 29 milhões de brasileiros têm ocupações ligadas ao agronegócio, o que representa quase 30% da população empregada.

Além da relevância no mercado interno, o Brasil se destaca globalmente na exportação de diversos produtos, como soja, milho, carne bovina e café.

No que diz respeito ao setor imobiliário, a figura abaixo apresenta sua contribuição histórica para o PIB.



*Participação do setor imobiliário no PIB.
Fonte: CNN/Banco Central.*

Os números de empregos gerados pelo setor imobiliário são incertos, mas podemos analisar os dados da construção civil como referência. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), aproximadamente 3 milhões de brasileiros estão empregados nesse setor.

Um dos segmentos mais relevantes dentro dos fundos imobiliários é o de shopping centers. Muitas vezes, não temos a real dimensão da importância desses empreendimentos para a economia do país. A figura abaixo foi extraída do Censo dos Shoppings de 2022 e ilustra essa relevância.



Porte	Brasil	Centro – Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul
Administração	25.280	2.759	4.266	990	12.280	4.985
Lojas: varejo, serviços, praça de alimentação, restaurantes e lazer	929.985	91.875	178.583	37.514	512.752	109.261
Doutros: manutenção, limpeza, estacionamento, etc	64.613	5.387	12.094	2.362	37.395	7.375

*Empregos em shoppings.
Fonte: Abrasce.*

Mais de 1 milhão de empregos diretos são gerados por um único tipo de imóvel, altamente beneficiado pelo mercado de FIIs.

Se considerarmos juntos o agronegócio e o setor imobiliário, temos uma contribuição de aproximadamente 30% a 40% para o PIB do Brasil. Medidas que incentivam esses segmentos são extremamente positivas para a economia, enquanto a criação de novos impostos representa um grande retrocesso.

O financiamento destes segmentos

Para que esses setores continuem apresentando crescimento, é essencial contar com uma fonte de financiamento constante.

Em 2022, o Ministério da Agricultura estimou que o agronegócio necessitaria de aproximadamente R\$800 bilhões em investimentos. No entanto, apenas R\$340 bilhões foram viabilizados por meio do crédito subsidiado do Plano Safra.

Para 2024, o orçamento do Plano Safra foi ampliado para R\$364 bilhões, representando um avanço significativo, mas ainda insuficiente para atender plenamente às demandas do setor.

No segmento imobiliário, a necessidade de financiamento também se faz presente em diversas frentes, como construtores, compradores e incorporadores. Um fator fundamental é o déficit habitacional no Brasil, que, por si só, já incentiva a expansão da construção civil.

A atividade de construção exige investimentos elevados desde a aquisição do terreno até o desenvolvimento da infraestrutura e a execução da obra. Esses recursos dificilmente vêm exclusivamente das empresas do setor, que geralmente recorrem ao crédito bancário e a investidores.

Para a pessoa física, a maior parte das aquisições de imóveis ocorre por meio de financiamentos. Quando o crédito se torna mais caro e restrito, a demanda por imóveis tende a diminuir, impactando todo o setor.

O mercado de capitais desempenha um papel fundamental nesse contexto, oferecendo alternativas de financiamento para esses segmentos e contribuindo diretamente para seu desenvolvimento.

O papel dos fundos

Depois de entender a função do mercado de capitais e a importância do agronegócio e do setor imobiliário, fica claro que é fundamental criar mecanismos para fomentar o crescimento dessas áreas.

Na Bolsa de Valores, diversas empresas pertencem a esses setores, como Boa Safra (SOJA3), BrasilAgro (AGRO3), SLC Agrícola (SLCE3), EZtec (EZTC3) e Trisul (TRIS3), entre outras. Já na renda fixa, existem opções como LCIs e LCAs, além dos CRIs e CRAs. Até mesmo a poupança tem seus recursos direcionados ao crédito habitacional.

Dentro desse contexto, destacam-se os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e os Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagros), que desempenham um papel essencial na captação de recursos para esses setores estratégicos.

Falando especificamente sobre o agronegócio, o crédito disponível no Brasil hoje tem um perfil predominantemente de curto prazo. O setor demanda um volume significativo de capital para custeio da produção, que envolve um ciclo rápido, especialmente para a compra de insumos e o pagamento da mão de obra. Como vimos, o crédito subsidiado não é suficiente para atender toda a demanda, tornando escassa a oferta de operações de longo prazo.

Outro fator que dificulta o financiamento estendido no agronegócio é o nível de risco envolvido. O setor está exposto a fatores climáticos e à volatilidade das commodities, o que afasta muitos investidores do mercado privado. Pequenos e médios produtores são os mais afetados por essa escassez.

Além disso, o crédito de longo prazo exige um processo mais rigoroso de diligência e envolve maior burocracia. Normalmente, são necessárias garantias reais, como propriedades rurais, além de um nível de organização financeira que nem sempre está presente em operações de menor porte. Isso restringe ainda mais o acesso ao financiamento adequado.

Mesmo com a escassez de recursos, o agronegócio brasileiro já entrega resultados impressionantes, como demonstramos ao longo deste relatório. No entanto, a falta de opções adequadas de financiamento de longo prazo limita investimentos na modernização da produção, reduzindo a produtividade do setor. Além disso, há uma carência de recursos para o desenvolvimento estrutural e logístico, como a melhoria de estradas, a construção de ferrovias e o financiamento de silos e armazéns.

Para muitos desses desafios, os Fiagros e os fundos imobiliários voltados ao agronegócio representam uma solução viável. Isso porque, por sua própria natureza, esses produtos oferecem recursos com um horizonte de investimento mais longo.

No caso dos Fiagros, muitos estão direcionando suas operações para atender produtores de médio porte, um público historicamente negligenciado pelo sistema financeiro tradicional.

Outro fator relevante é que os Fiagros são geridos por grandes gestoras e profissionais com vasta experiência no agronegócio. Além do investimento em capital, a expertise desses especialistas permite aprimorar a produtividade das terras brasileiras, tornando o país mais competitivo tanto no comércio internacional quanto no abastecimento interno.

Por fim, um benefício adicional significativo é a profissionalização do setor. Muitas propriedades rurais pertencem a pequenos e médios produtores que, muitas vezes, enfrentam dificuldades na gestão administrativa. Para integrar um Fiagro, as operações passam por rigorosas diligências, o que contribui para a adoção de boas práticas contábeis e financeiras.

A figura abaixo mostra uma terra que pertence a um fundo imobiliário e que recebeu investimentos para aprimorar sua produtividade.



*Propriedade do RZTR11.
Fonte: Relatório gerencial.*

Quando analisamos os fundos imobiliários, é inegável o protagonismo que esse setor assumiu na construção civil. Os fundos de desenvolvimento e, principalmente, os FIs de papel tornaram-se altamente relevantes no financiamento de novos empreendimentos.

O TGAR11 é um exemplo de fundo de desenvolvimento que atua diretamente no programa Minha Casa, Minha Vida. Já os fundos de papel da RBR merecem destaque pelo forte direcionamento ao segmento residencial. O RBRY11, por exemplo, destina quase R\$850 milhões para crédito no setor.

Além disso, os fundos de tijolo também têm impulsionado o avanço da construção civil no país. Cada vez mais, esses ativos buscam novas formas de otimizar o retorno para seus cotistas e encontraram no desenvolvimento imobiliário uma estratégia eficiente para agregar valor. A figura abaixo ilustra parte da carteira do HGLG11, um dos maiores FIs do mercado, evidenciando essa tendência.

Exposição do Fundo em desenvolvimento

Ano	2024		2025												Total
Mês	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
Total investido Itupeva Fase II*	144.00	153.50	161.50	166.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50
Total investido CONE MM2 G03*	145.78	147.94													
Total investido Simões Filho*	75.10	99.90	122.40	137.20	166.20	194.20	219.20	236.70	251.70	264.20	273.20	283.20	284.10	0.00	122.40
Exposição (% PL)	6.9%	7.6%	5.38%	5.7%	6.5%	3.7%	4.2%	4.5%	4.8%	5.0%	5.2%	5.4%	5.4%	0.0%	5.4%
*(R\$ em milhões)	realizado		previsto												

Itupeva G300 CONE MM2 G03 Simões Filho Exposição %

Desenvolvimento no HGLG11.

Fonte: Relatório gerencial.

Em 2024, o fundo tinha três obras em andamento. Apenas no HGLG11, mais de R\$400 milhões foram destinados à construção, e, após a conclusão, esses imóveis serão ocupados por empresas que empregam centenas de funcionários.

Vale destacar que, no caso do HGLG11, uma obra está localizada em Pernambuco, outra na Bahia e outra em São Paulo. Isso demonstra como diferentes regiões do país estão tendo acesso ao capital dos fundos imobiliários, que, em sua essência, é originado pelos próprios investidores.

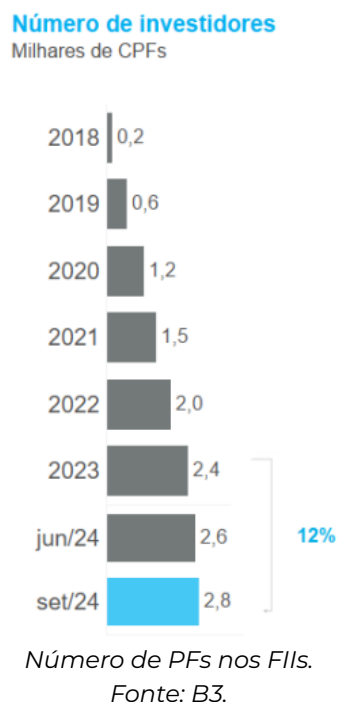
Pode parecer uma visão romântica, mas, na prática, trata-se exatamente disso: brasileiros financiando o crescimento do Brasil, cumprindo, assim, o verdadeiro papel do mercado de capitais.

Em resumo, é fundamental atrair mais investidores para esses mercados. Tentativas de tributação afastam o capital e, consequentemente, comprometem o crescimento de setores estratégicos para a economia.

Quem vai ser tributado?

Destacada a importância desses segmentos para o Brasil e o papel dos fundos de investimento no financiamento desses setores, já temos argumentos sólidos contra a tributação. No entanto, ainda há outra perspectiva a ser considerada: a do investidor.

Até o ano passado, a B3 divulgava um estudo mensal com dados sobre o mercado de fundos imobiliários. A companhia pretende retomar essa produção em 2025, mas, por enquanto, utilizamos as últimas informações disponíveis, de setembro de 2024. A figura abaixo apresenta o número de investidores pessoa física em fundos imobiliários.



Como o incentivo da isenção de impostos existe para pessoas físicas, esse mercado tende a atrair majoritariamente esse público. Atualmente, os 2,8 milhões de CPFs que investem em FIs representam mais de 70% do total de recursos alocado neste segmento.

Os dados da B3 também trazem uma informação relevante: o saldo mediano do investidor pessoa física em FIs é de aproximadamente R\$2.200. Segundo uma pesquisa do Santander, a média de recursos investidos gira em torno de R\$2.600. Sabemos que nem todo o patrimônio desses investidores está alocado em fundos imobiliários, mas, mesmo assim, não se trata do perfil de pessoa que deveria ser alvo de maior tributação.

Frequentemente, o discurso do governo justifica novos impostos com a necessidade de taxar o "rico do mercado financeiro" ou "a Faria Lima". No entanto, os dados mostram que os principais impactados seriam brasileiros comuns, de diferentes faixas etárias, que enxergaram nos FIs uma forma de poupança para a aposentadoria.

Podemos aprofundar essa análise apresentando os cálculos de aposentadoria de um investidor. Suponha que eu, Carlos, queira me aposentar recebendo uma renda passiva de R\$10.000 por mês. Considerando uma carteira de FIs com um rendimento médio de 0,80% ao mês, seria necessário um capital acumulado de R\$1.250.000 para atingir esse objetivo. Os cálculos abaixo ilustram o caminho necessário para alcançar esse montante.

Prazo (anos)	20
Investimento mensal	R\$ 1.372,00
Rentabilidade (ao ano)	12%
Valor acumulado	R\$ 1.250.000,00

Cálculo de aposentadoria.

Fonte: Simpla Club.

A situação muda completamente caso seja aplicada uma tributação de 15% sobre os dividendos. Nesse cenário, o capital necessário para atingir uma renda passiva de R\$10.000 mensais subiria para R\$1.470.588,24. Ou seja, apenas por conta do imposto, seria necessário acumular R\$220.588,24 a mais.

Não tem problema, vamos em busca desse montante. O cálculo abaixo demonstra o valor dos aportes necessários para alcançar esse novo objetivo.

Prazo (anos)	20
Investimento mensal	R\$ 1.614,00
Rentabilidade (ao ano)	12%
Valor acumulado	R\$ 1.470.588,24

Cálculo de aposentadoria.

Fonte: Simpla Club.

A "excelente" decisão do governo de taxar os rendimentos dos fundos imobiliários e Fiagros me obrigaria a aumentar o aporte mensal em R\$242 ao longo de 20 anos.

Se você quiser manter o aporte original de R\$1.372, não há problema, mas terá que adiar sua aposentadoria em 15 meses. A figura abaixo ilustra esse impacto.

Prazo (anos)	21,25
Investimento mensal	R\$ 1.372,00
Rentabilidade (ao ano)	12%
Valor acumulado	R\$ 1.470.588,24

Cálculo de aposentadoria.

Fonte: Simpla Club.

Particularmente, ao realizar esses cálculos, fiquei ainda mais incomodado com a possibilidade de tributação. Novamente, não queremos entrar no mérito de como os impostos são utilizados, mas, diante do claro retrocesso que esse tributo específico causaria, é impossível defendê-lo.

Conclusão

Independentemente de viés ou orientação política, é preciso reconhecer que governos de diferentes partidos cometem erros. Neste relatório, mostramos como diferentes gestões já propuseram a tributação de fundos de investimento.

Seja pelo desincentivo a setores fundamentais da economia, seja pelo prejuízo direto aos investidores pessoa física, tributar os FIs e Fiagros não traria qualquer benefício.

A simples possibilidade de tributação já causa prejuízo ao mercado. Como investidores, devemos planejar nossos aportes considerando a incidência do imposto ou não? Devo começar a investir mais R\$242 por mês agora ou aceitar que precisarei trabalhar um ano a mais para me aposentar? O tributo não existe hoje, mas e daqui a 20 anos?

Essa insegurança afasta investidores, dificultando o financiamento do agronegócio e do mercado imobiliário. Caso o governo desse um posicionamento definitivo garantindo a manutenção da isenção, no dia seguinte o mercado reagiria positivamente e atrairia ainda mais participantes.

O mercado de capitais tem um papel crucial no crescimento de um país. Medidas que incentivam a participação dos brasileiros nesse ambiente, seja por meio de educação financeira, seja por uma regulação mais clara e estável, são fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Pode parecer uma visão otimista, mas a lógica é simples: é preciso capital para crescer, e nada melhor do que esse capital vir de pessoas espalhadas por todo o país.

Esperamos que este relatório tenha cumprido seu objetivo: demonstrar por que tributar não é a solução.

Equipe



Gabriel Bassotto

Analista CNPI especialista em

Ações Brasileiras



Carlos Júnior

Analista CNPI especialista em

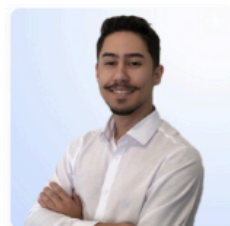
Fundos Imobiliários



Thiago Armentano

Analista CNPI especialista em

Investimentos no Exterior



Pedro Despessel

Analista CNPI especialista em

Ações Brasileiras

Acompanhamento

relatório atualizado em 12.02.2025

Nossa equipe de analistas está atenta a todas as movimentações relevantes, mantendo os rankings e seus respectivos fundamentos atualizados todas as semanas. Em caso de grandes mudanças, os relatórios também podem ser atualizados. Já em caso do ativo receber recomendação de venda, nossa sugestão se refere, única e exclusivamente, à retirada do ativo da carteira do investidor, uma vez que não incentivamos a prática de venda à descoberto.

Disclaimer

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Carlos Humberto Rodrigues Nunes Junior (CNPI EM-7932), com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, Os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório (e/ou seus cônjuges ou companheiros) são, ou podem ser, titulares de valores mobiliários objeto do relatório, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros. Na emissão deste relatório, a Simpla Invest, controladora do Simpla Club, poderá estar agindo em conflito de interesses em relação ao emissor, podendo (i) ter interesses financeiros e/ou comerciais relevantes e/ou (ii) estar envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.

